

일련번호	07	감사자	***		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 통보

제 목 ※※※※※센터 세무업무에 관한 사항

소 관 부 서 □□□지사

조 치 부 서 □□□지사, △△△△실

내 용

1. 업무 개요

□□□지사 ※※※※※센터는 '※※사업단 회계세무 업무대행 및 법률 컨설팅 시행(@@@@본부-3205, '15. 5. 7.)' 문서를 통해 ***** (이하 '대행사')와 회계·세무 업무 대행계약을 [표 1]과 같이 체결하여 2015년부터 현재까지 동일 업체에 회계 및 세무업무를 위임하고 있다.

[표 1] 회계세무 업무대행 계약 현황

건명(체결일)	위임업무	계약기간
세무/회계 업무대행 (@@@@본부-3205, '15. 5. 7.)	1) (회계) 분개장 기장 대리, 월 재무제표·손익계산서 작성 2) (세무) 월 세무 납부, 신고서 작성, 연말 보고서 작성(세무조정) 3) (기타) 경리직원 기초 교육(프로그램 기장 작성), 노무 등 관리 전반에 관한 컨설팅 4) (보수) 회계 4,000,000/월, 세무 8,000,000/매년	체결일로부터 1년 (만료일 3개월 전 쌍방의 의사표시가 없는 경우 자동으로 1년간 계속 연장)
세무/회계 업무대행 (결재문 없음, '17. 6. 30.)	1) (회계) 회계장부 정리 2) (세무) 세무신고서 작성, 세무관련 문제점 검토 및 대응방안 검토 3) (보수) 회계 4,000,000/월, 세무 8,000,000/매년	

2. 관련 규정 및 판단기준

「협약 및 법률자문 처리규정」(2차 개정, 2013. 10. 24.) 제2조상 협약이란 그 명

칭에도 불구하고 공사가 공사 외의 자와 체결하는 모든 문서상의 의사합치이며, 제4조에 따라 자신의 업무와 관련하여 외부기관이나 단체 또는 개인과 협약을 체결하려는 부서장은 법률부서장에게 협약에 대한 법률검토를 요청해야 한다.

※※※※※ 「소득세법」 제4조에 따르면 납세자가 취득하거나 수령한 모든 형태의 소득은 명칭과 형태를 불문하고 소득세 과세 대상이며, ※※※※※센터는 「국외근무직원 연봉 및 복지후생규정」 제17조 및 「사택관리지침」 제30조, 제33조에 따라 ※※※※※센터 근무직원을 대상으로 국외사택 임차료를 지급하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 세무/회계업무 대행 계약에 관한 사항

□□□지사 ※※※※※센터는 최초 세무/회계 업무대행 계약 체결 시 협약에 대한 법률검토를 요청하지 않았고, 계약서상 ※※※※※센터만 자료제공 부족, 오류나 사실과 다른 자료 등에 기인한 불이익 부담에 대한 의무가 있으며, 대행사의 귀책에 대한 책임 여부는 명시하지 않은 채 계약을 체결하였다.

또한, 공사 「위임전결규정」상 차장은 결재권을 보유하고 있지 않으나, 변경 세무/회계 업무대행 계약 체결 시 별도 결재 없이 업무 담당 차장이 날인하였다.

나. 가산세에 관한 사항표시에 관한 사항

□□□지사 ※※※※※센터는 국외사택 임차료의 세금 처리 시 관련 법령에 따라 소득세에서 원천징수를 하지 않고, 대행사에 유선으로 문의한 결과에 따라 법인의 비용처리 후 손금불산입하는 방식으로 처리하여 ※※※※※ 「소득세법」을 위반하였다.

그 결과, '24. 10월 ※※※※※ 국세청은 '20년 사택 임차비용에 대한 소득세

미납을 사유로 ※※※※※센터 근무직원에게 [표 2]와 같이 미납세금 448,630,100 Rp(약 4천만원)과 가산세 103,364,375 Rp(약 1천만원)을 부과하였다¹⁾.

[표 2] 미납세금 및 가산세 부과 현황

구분	최종세금(A, B+C+D)	기납부세금(B)	미납세금(C)	가산세(D)
***	206,701,777 Rp	54,951,500 Rp	123,334,100 Rp	28,416,177 Rp
***	149,111,673 Rp	43,565,500 Rp	85,782,000 Rp	19,764,173 Rp
***	188,523,800 Rp	42,440,500 Rp	118,728,300 Rp	27,355,000 Rp
***	189,930,225 Rp	41,315,500 Rp	120,785,700 Rp	27,829,025 Rp
합계	734,267,475 Rp	182,273,000 Rp	448,630,100 Rp	103,364,375 Rp

이에 대해 ※※※※※센터는 법률자문이나 결재 문서 없이 대행사로부터 가산세 추징이 어렵다고 판단하여, 가산세를 대행사에 청구하지 않고 전액 ◆◆◆◆공사의 예산으로 납부하였으며, 대행사를 대상으로 회계·세무 업무대행 수수료 3개월분에 대한 대가(50만원/월, 총 150만원)를 제공하지 않는 것으로 종결하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

□□□지사는 일반적인 세무회계 대행 계약은 업무범위가 단순한 점 등을 고려하여 협약 검토 예외 대상으로 보아 법률검토를 요청하지 않았으며, 계약서상 책임배상 조항이 없는 점, 승소 시에도 소송비용을 각자 부담하는 점, 자문료가 소액(50만원/월)인 점 등을 고려하여 대행사와 협의하여 종결하였다는 의견을 제시하였습니다.

「협약 및 법률자문 처리규정」상 협약 검토 예외 대상은 검토 의뢰 부서장이

1) ※※※※※ 국세청의 세금 납부요청일('24. 10. 25.)의 서울외국환중개 매매기준율(KRW 100 = IDR 8.86) 적용

아닌 법률부서장이 판단하도록 되어있고, 가산세 발생 관련 대행사와 협의하여
종결한 것은 공식적인 검토가 아닌 담당자의 자의적 판단을 근거로 하였음을 고
려하였을 때 적절한 업무처리로 보기 어렵다.

조치할 사항

① □□□지사장은 대행사에 가산세 손해배상 청구 가능 여부를 검토하고
가능 시 조치하시기 바라며, 회계·세무 업무 대행 계약서에 대행사의 과실에 대
한 손해배상 조항을 포함하는 등 보완하시기 바랍니다. (통보)

② △△△△실장은 가산세 납부 업무를 부적정하게 처리한 담당자에게 주
의요구하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략